

CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA SOBRE CONJUNTO DE ACTIVOS

Este CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA SOBRE CONJUNTO DE ACTIVOS (el “Contrato”) se suscribe el [día] de [mes] de 202[.] (la “Fecha de Firma”), en Bogotá D.C., por y entre:

1. **FINKARGO COLOMBIA S.A.S.**, sociedad comercial, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 901.456.364-1, y representada para todos los efectos de este Contrato por John Elvis Jiménez Jiménez, identificado como aparece al pie de su firma (“Finkargo Colombia”); y

2. **[NOMBRE DEL CLIENTE]**, sociedad comercial, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en la ciudad de [nombre de la ciudad], identificada con NIT [.] y representada para todos los efectos de este Contrato por [nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de su firma (el “Importador”).

Finkargo Colombia y el Importador se denominarán individualmente como “Parte” y conjuntamente como las “Partes”.

CONSIDERACIONES

QUE, el Importador es una compañía con domicilio principal en Colombia que realiza actividades de comercio exterior, entre las cuales se encuentra efectuar operaciones de Importación para adquirir Mercancías de un Proveedor internacional y así desarrollar su actividad económica;

QUE, en el curso ordinario de su negocio, el Importador compra Mercancías a un Proveedor con el fin de realizar una operación de Importación, por lo cual el Proveedor entrega las Mercancías y en contraprestación, el Importador se compromete a pagar un monto por dicha Mercancía;

QUE, en virtud del compromiso de pago por parte del Importador descrito anteriormente, el Proveedor expide un Instrumento de Pago representativo de la cartera en divisas debida por el Importador, la cual refleja la cuenta por cobrar de titularidad de dicho Proveedor;

QUE, Finkargo Colombia es una compañía que, en desarrollo de su objeto social, realiza operaciones de cesión, compra y venta de Instrumentos de Pago creados de conformidad con, y sujetos a las leyes de circulación de, jurisdicciones diferentes a las de Colombia, considerados activos en el exterior, y de otros títulos valores, con el propósito de promover y facilitar operaciones de comercio internacional;

QUE, en comparación con el Proveedor, Finkargo Colombia está en mejor posición de gestionar, (a) el cobro de los Instrumentos de Pago representativos de dichas cuentas por cobrar del Proveedor, y; (b) el riesgo de crédito del Importador;

QUE, con el objeto de acceder a la compra de Mercancías con el Proveedor, el Importador está interesado en gestionar con dicho Proveedor la compra, por parte de Finkargo Colombia, de los referidos Instrumentos de Pago;

QUE, en o antes de la Fecha de Firma, las Partes celebraron un contrato marco de [nombre del contrato marco] (según el mismo sea re-expresado, suplementado, adicionado o de cualquier otra forma modificado) en virtud del cual, bajo los términos de dicho contrato, el Importador tiene derecho a realizar Solicitudes de Cotización a Finkargo Colombia, y Finkargo Colombia tiene el derecho de comprar y de que,

en consecuencia, le cedan Instrumentos de Pago emitidos por Proveedores del Importador (el “Contrato Marco”);

QUE, con el fin de garantizar las Obligaciones Garantizadas adquiridas de tiempo en tiempo por el Importador en virtud del Contrato Marco, el Importador se comprometió a otorgar a favor y en beneficio de Finkargo Colombia la presente Garantía por un valor que en todo momento permita, en conjunto con las demás garantías otorgadas por el Importador, respaldar una (1) vez las Obligaciones Garantizadas del Importador con Finkargo Colombia en virtud del Contrato Marco; y

QUE, con el fin de regular los términos y condiciones de la Garantía a ser otorgada por el Importador a Finkargo Colombia, las Partes han decidido celebrar el presente Contrato.

AHORA, POR LO TANTO, en atención a las consideraciones anteriores y los términos y condiciones aquí establecidos, las Partes suscriben el presente Contrato que se regirá por las siguientes disposiciones:

ARTÍCULO I INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES

Sección 1.01 Interpretación. Las siguientes reglas serán utilizadas para interpretar el presente Contrato.

(a) Los términos con mayúscula inicial serán igualmente aplicables en singular y en plural. Las palabras “incluyendo”, “incluye” e “incluir” se considerarán seguidas de la frase “sin limitación alguna”. Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

(b) Una referencia a una Persona también deberá entenderse que incluye a los sucesores de esa Persona y a sus cesionarios permitidos bajo cualquier tipo de contrato y/o documento. Cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre deberá incluir el correspondiente masculino, femenino o forma neutra.

(c) Las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato y/o documento, o a cualquier disposición específica de los mismos, deben interpretarse como referencias a dicho contrato, documento o disposición, según sea modificado de tiempo en tiempo de acuerdo con sus respectivos términos. Todas las referencias a Artículos, Secciones, Numerales, Literales y Anexos deberán entenderse hechas respecto a los Artículos, Secciones, Numerales, Literales y Anexos del presente Contrato, salvo que del contexto pueda inferirse otra cosa. Los títulos de los Artículos y Secciones que aparecen en este Contrato no definen ni limitan su contenido. Las Partes deberán sujetarse exclusivamente al contenido de éstos y de ninguna manera al título.

(d) Las referencias a las Leyes Aplicables incluyen todas las Leyes Aplicables o disposiciones legales, tal y como hayan sido modificadas, adicionadas o remplazadas en cualquier momento.

(e) Las Partes han tenido la oportunidad de revisar y analizar el presente Contrato y sus Anexos antes de su suscripción y antes de obligarse en los términos del mismo. En caso de ambigüedad o duda en relación con la intención o interpretación de cualquier disposición de este

Contrato, ninguna presunción o carga de la prueba se levantará para favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes.

Sección 1.02 Definiciones. Los términos listados a continuación tendrán el significado que a éstos se les atribuye en esta Sección 1.02, cuando se utilicen con letra inicial en mayúscula.

"Afiliada" significa, en relación con cualquier Persona, (a) cualquier subordinada, filial o subsidiaria, directa o indirecta, de tal Persona; y (b) cualquier otra Persona que directa o indirectamente Controle a, sea Controlada por, o se encuentre bajo Control común con tal Persona. Para efectos de este Contrato, se entiende que el Beneficiario es una Afiliada de Finkargo Colombia. Adicionalmente el verbo "Control" y todas sus conjugaciones tendrán el significado establecido en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio colombiano, o las normas que los modifiquen, deroguen o remplacen.

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier Persona investida de autoridad o poderes públicos de conformidad con las Leyes Aplicables de cualquier jurisdicción u organismo supranacional, ya sea de las ramas del poder ejecutivo, legislativo o judicial o de cualquier otro poder público, independientemente de la forma en que actúen, sean supranacionales, nacionales, departamentales, municipales o distritales, así como cualquier órgano de gobierno municipal, cualquier agencia de gobierno, dependencia, secretaría, departamento administrativo, autoridad regulatoria, registro, entidad, juzgado, corte o tribunal de arbitramento, o cualquier organismo gubernamental, autoridad o subdivisión política de los mismos, o cualquier Persona que ejerza funciones de gobierno, ejecutivas, legislativas, judiciales o cualquier función pública (sin importar la naturaleza de dicha entidad o Persona), en cualquier jurisdicción.

"Avaluator Independiente" significa una Persona que (a) cumple con los Criterios de Independencia y Experiencia; (b) tenga domicilio principal o una oficina de representación en Colombia; y (c) cuyo objeto social consista en la realización de actividades de valoración de activos y empresas.

"Beneficiario" significa el Patrimonio Autónomo FC – Finkargo Colombia, identificado con NIT. 830.053.994-4, constituido mediante contrato de fiducia mercantil de fecha 6 de julio de 2022 y modificado integralmente el 20 de septiembre de 2022, cuyo vocero es Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.

"Bienes Derivados o Atribuibles" tiene el significado que se le asigna en la Ley de Garantías Mobiliarias.

"Bienes en Garantía" tiene el significado que se le asigna en la Sección 4.01.

"BL" significa *bill of lading*, carta porte, conocimiento de embarque o *air bill*, según sea aplicable, es decir, el título representativo de mercancías que el transportador respectivo, el agente de carga internacional o el operador de transporte multimodal, entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario o destinatario en el lugar de destino; y que atribuye a su tenedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de la Mercancía.

"Centro de Conciliación" significa el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

"Cesionario" tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.05(b).

"Colombia" significa la República de Colombia.

“Conjunto de Activos” significa todos los bienes y activos presentes y futuros del Importador; los cuales incluirán, pero sin limitarse a, (a) la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y servicios de los que sea titular el Importador; (b) los derechos del Importador sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas; (c) las mercancías en almacén, en depósito, en proceso de elaboración, en Zona Franca o en Zona Primaria Aduanera, así como los títulos representativos de las mismas; (d) los créditos y demás valores similares; (e) el mobiliario y las instalaciones; (f) los contratos de arrendamiento, comodato o similar y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento, comodato o similar de los activos y locales donde se desarrollan ordinariamente las actividades del Importador siempre que sean de propiedad del Importador, y las indemnizaciones que, conforme a las Leyes Aplicables, tenga el arrendatario; (g) los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias de los establecimientos de comercio, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento; (h) los inventarios (incluyendo, sin limitación, Mercancías, inventarios, materias primas, materiales en proceso y bienes terminados de los mismos); (i) sus activos circulantes; (j) inversiones temporales; (k) cualquiera y todas las licencias, permisos, derechos, órdenes, franquicias o autorizaciones de cualquier Autoridad Gubernamental, incluyendo los actos administrativos; y (l) todos los Bienes Derivados o Atribuibles de los bienes anteriormente descritos, que sean susceptibles de valoración pecuniaria al momento de su constitución y posteriormente.

“Contrato” tiene el significado que se le asigna en el encabezado de este Contrato.

“Contrato Marco” tiene el significado que se le asigna en las consideraciones de este Contrato.

“Criterios de Independencia y Experiencia” significa, conjuntamente, una Persona que (a) a la fecha de la Notificación de Inicio, ni durante los 12 meses anteriores a la fecha de Notificación de Inicio, se encuentre o, haya, prestado servicios de asesoría de naturaleza similar al Importador o a sus Afiliadas; (b) no sea una Afiliada del Importador o de Finkargo Colombia; (c) dentro de los tres (3) años anteriores a la Notificación de Inicio, en la medida de lo razonablemente posible, haya realizado por lo menos tres (3) valoraciones de activos del sector económico al que pertenece el Importador; y (d) haya emitido una certificación a las Partes en la que conste el cumplimiento de los anteriores requisitos.

“Datos Personales” tiene el significado que se le asigna en la Ley 1581 de 2012.

“Día Hábil” significa cualquier día diferente a sábado, domingo, o que sea festivo, de conformidad con la Ley Aplicable.

“Disposición” significa la venta, transferencia, cesión, arrendamiento o cualquier otra disposición (incluyendo operaciones de *leaseback*), de la propiedad de cualquier Persona, incluyendo la venta, cesión, transferencia o cualquier otra enajenación, con o sin contraprestación, de cualquier título valor, derechos o cuentas por cobrar relacionadas con los mismos.

“Documento de Garantía Adicional” significa cualquier documento, instrumento, acuerdo y/o contrato que sea designado como un *“Documento de Garantía Adicional”* bajo cada Suplemento.

“Documentos Marco” significa, conjuntamente, los siguientes documentos: (a) los Documentos Soporte de las Operaciones; (b) los Documentos de Garantía; (c) el Pagaré junto con el Aval, cuando sea aplicable; (d) el Acuerdo Marco de Endoso (según dichos términos se definen en el Contrato Marco); y (e) el Contrato Marco, junto con sus Anexos (que apliquen) debidamente diligenciados.

“Dólares” o “USD” significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

“Efecto Material Adverso” significa cualquier hecho, circunstancia o acto que genere o razonablemente pueda generar una alteración o efecto importante y perjudicial sobre, (a) los negocios, activos, operaciones o situación financiera del Importador; (b) la capacidad financiera, legal u operativa del Proveedor de cumplir con su obligación de entregar un Instrumento de Pago que sea adquirido por Finkargo; (c) la Mercancía o su Importación; (d) la capacidad del Importador para cumplir cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato; (e) la legalidad, validez, obligatoriedad o exigibilidad de Garantía; y/o (f) los derechos y acciones de Finkargo bajo el presente Contrato.

“Evento de Incumplimiento” significa cualquiera de los eventos establecidos en la Sección 12.01 del Contrato Marco.

“Fecha de Firma” tiene el significado que se le asigna en el encabezado de este Contrato.

“Finkargo Abroad” significa cualquier Afiliada extranjera de Finkargo Colombia, excepto el Beneficiario, que de tiempo en tiempo se adhiera al Contrato Marco.

“Finkargo Colombia” tiene el significado que se le asigna en el encabezado de este Contrato.

“Formulario de Ejecución” tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.03.

“Garantía” tiene el significado que se le asigna en la Sección 2.01(a).

“Garantía Adicional” significa cualquier Garantía (tal y como dicho término se define en el Contrato Marco) que se constituya y otorgue a través de un Documento de Garantía Adicional.

“Garantía Principal” significa cualquier Garantía (tal y como dicho término se define en el Contrato Marco) que se constituya y otorgue a través de un Documento de Garantía Principal.

“Gravámenes” significa, (a) en relación con una Persona, cualquier caución u obligación solidaria, garantía personal, fianza u obligación absoluta, contingente o de cualquier otro tipo, que asuma dicha Persona respecto de las obligaciones de otra Persona; y (b) en relación con cualquier activo, bien o cuenta, (i) cualquier hipoteca, prenda, anticresis, usufructo, contrato de fiducia en garantía, garantía mobiliaria, caución o cualquier combinación de las anteriores o encargos fiduciarios con fines de respaldar el cumplimiento de obligaciones, o limitación de dominio sobre activos de una Persona otorgados a terceras Personas para respaldar el cumplimiento de obligaciones; (ii) el derecho de un vendedor o arrendador financiero bajo un contrato de compraventa, de arrendamiento o de leasing condicionado al cumplimiento de obligaciones bajo otro contrato o acuerdo con el mismo activo; y (iii) cualquier opción de compra, promesa de compra o acto o negocio jurídico similar que tenga un tercero para respaldar el cumplimiento de obligaciones.

“Importación” significa la introducción de mercancías de procedencia extranjera, o de una Zona Franca o depósito franco, al territorio aduanero colombiano cumpliendo con los términos y condiciones previstos en la regulación aduanera colombiana.

“Importador” significa la persona jurídica residente en Colombia que figura en el Instrumento de Pago y/o que realiza operaciones de Importación con Proveedores, cuya información se encuentra en el encabezado este Contrato.

"Impuestos" significa, en relación con una Persona, cualquier impuesto, tributo, tasa, contribución, arancel u otra carga o retención de naturaleza similar (incluyendo cualquier sanción, recargo o intereses de mora devengados en relación con cualquier incumplimiento de pago o cualquier retraso en su pago) exigible a dicha Persona por cualquier Autoridad Gubernamental, según aplique.

"Información Confidencial" significa toda la información entregada en cualquier forma (ya sea divulgada oralmente o por escrito e incluyendo formatos impresos y electrónicos) divulgada a, o puesta a disposición de, una Parte por la otra Parte, en relación con este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a la información financiera, información estratégica, comercial y/o técnica, y cualquier otra información de cualquier naturaleza relacionada con los negocios, asuntos, proyectos, contratos, ofertas o planes de cualquier miembro de cualquiera de las Partes. La Información Confidencial también incluirá cualquier reproducción o resumen de la Información Confidencial en cualquier forma que pueda ser realizada por la Parte correspondiente, y excluye todo lo que resulte necesario revelar para efecto de la ejecución de la Garantía que se constituye en virtud del presente Contrato.

"Instrumento de Pago" significa una proforma, cuenta de cobro, factura o cualquier otro instrumento representativo de cartera en divisas de un Proveedor y a cargo del Importador, que se derive de una o más compras de Mercancías realizadas por el Importador al Proveedor y que resulten en el inicio de un proceso de Importación por parte del Importador.

"Ley Aplicable" significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier ley, tratado, reglamento, decreto, resolución, acto administrativo, laudo arbitral, fallo judicial o decisión de cualquier Autoridad Gubernamental con fuerza vinculante respecto de dicha Persona que le sea aplicable u obligatorio, en cualquier jurisdicción.

"Ley de Garantías Mobiliarias" significa la Ley 1676 de 2013, según sea modificada en cualquier momento, junto con el Decreto 400 de 2014, el Decreto 1835 de 2015, el Decreto 1074 de 2015 y el Decreto 466 de 2016, y los demás decretos, resoluciones, reglamentos o regulaciones que los complementen, sustituyan, compilen, adicionen o desarrollen.

"Mercancía" significa los bienes adquiridos por el Importador a un Proveedor, amparados en un BL, según sea aplicable, y cuya compraventa entre el Importador y el Proveedor resulta en la emisión del Instrumento de Pago correspondiente, así como los bienes derivados y atribuibles en los términos del artículo 13 de la Ley 1676 de 2013, los cuales incluirán, sin limitación, las cuentas por cobrar derivadas de la enajenación de los bienes y el dinero en efectivo o los equivalentes de efectivo recaudados.

"Notificación de Evento de Incumplimiento" significa la comunicación enviada por Finkargo Colombia, en los términos del formato que se incluye como Anexo C, en la que se le informe al Importador que, (a) ha ocurrido y/o continúa ocurriendo un Evento de Incumplimiento; (b) Finkargo Colombia ha tomado la determinación de ejecutar la Garantía como resultado de la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento; y (c) el monto total de la Obligación pendiente de pago hasta la fecha de la notificación correspondiente.

"Notificación de Inicio" tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.03(b).

"Obligaciones Garantizadas" tiene el significado que se le asigna en la tabla de la Sección 3.01.

"Operación" significa cualquier operación, transacción, contrato, negocio, producto o servicio relacionado con el comercio exterior que de tiempo en tiempo sea regulado bajo un Suplemento.

"Parte" y "Partes" tiene el significado que se le asigna en el encabezado de este Contrato.

"Partes Garantizadas" tiene el significado que se le asigna en la Sección 3.01.

"Persona" significa cualquier persona natural o jurídica, nacional o con domicilio en el extranjero, incluyendo, pero sin limitarse a, sociedades comerciales y civiles, existentes, o, de hecho, corporaciones, fundaciones, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que tenga capacidad para adquirir derechos y obligaciones conforme a las Leyes Aplicables del lugar donde se encuentra organizada.

"Pesos" o "COP" significa pesos colombianos, moneda de curso legal en Colombia.

"Plataforma" significa la infraestructura tecnológica desarrollada por Finkargo Colombia para que el Importador acceda a realizar las transacciones previstas en el Contrato Marco, así como recibir y enviar documentos relacionados con dichas transacciones, disponible a través del sitio web www.finkargo.com o a través de cualquier otro medio que Finkargo Colombia disponga, según Finkargo Colombia lo notifique de tiempo en tiempo al Importador durante la Vigencia.

"Poder Especial" tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.05(b)(iii)(1).

"Política de Privacidad" significa la política de privacidad de Finkargo Colombia.

"Principios de Contabilidad" significa las Normas Internacionales de Información Financiera (anteriormente Estándares Internacionales de Contabilidad) (NIIF) promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) promulgados por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) junto con sus pronunciamientos siguientes, aplicadas de forma consistente, en la medida en que estas sean aplicables en Colombia y se encuentren vigentes de tiempo en tiempo durante la Vigencia.

"Procedimiento de Ejecución Especial" tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.05.

"Proveedor" significa cualquier Persona con domicilio principal en una jurisdicción diferente a la colombiana que realice o haya realizado operaciones de venta o suministro de Mercancía al Importador. Para efectos de este Contrato, se entiende que el Proveedor podrá ser Finkargo Abroad.

"Registro de Garantías Mobiliarias" significa el registro de garantías mobiliarias contemplado en el artículo 38 de la Ley 1676 de 2013 y reglamentado por el Decreto 400 de 2014, compilado en el Decreto 1074 de 2015, así como cualquier otra norma que los modifique, sustituya, compile o complemente, incluyendo el Decreto 1835 de 2015.

"Remplazo de la Garantía" tiene el significado que se le asigna en la Sección 2.02.

"Solicitud de Cotización" tiene el significado que se le asigna en el Contrato Marco.

"Solvente" significa, respecto de cualquier Persona, en cualquier fecha, que (a) el valor contable de los activos de dicha Persona, sea superior al monto de sus pasivos (incluyendo obligaciones contingentes) conforme a sus estados financieros individuales más recientes preparados de conformidad con los Principios de Contabilidad; (b) las pérdidas de dicha Persona (tratándose de una persona jurídica) no hayan reducido su patrimonio por debajo del 50% de su capital suscrito; (c) dicha Persona no esté en mora de pagar una o más obligaciones financieras a su cargo, por un periodo que exceda de treinta (30) días, por un valor individual o conjunto que sea igual o superior a veinte mil Dólares (USD20.000) (o su equivalente

en cualquier otra moneda); y (d) dicha Persona no tenga conocimiento de un evento o situación que haya generado o pueda razonablemente generar un Efecto Material Adverso sobre su negocio o capacidad financiera o de liquidez, en el sentido de no poder atender, de manera generalizada, sus obligaciones a medida en que se hagan exigibles.

“Suplemento” tiene el significado que se le asigna en el Contrato Marco.

“Tránsito” significa el tránsito de mercancías del exterior hacia Colombia (incluida la Mercancía), ya sea por vía marítima, aérea o terrestre.

“TRM” significa la tasa de cambio representativa del mercado para determinar la cantidad de Pesos equivalentes a un Dólar, calculada y certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia (o por quien haga sus veces) y publicada diariamente en su página web(www.superfinanciera.gov.co) (o cualquier sitio web que lo suceda).

“Valor Máximo Garantizado” significa el valor máximo garantizado, según se establece en el Anexo A.

“Valoración” tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.06(c).

“Zona Franca” significa área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, según se establece en el artículo 1 de la Ley 1004 de 2005.

“Zona Primaria Aduanera” significa lugar por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) permite el ingreso y salida de mercancías bajo control aduanero del territorio aduanero nacional, según se establece en el artículo 75 de Decreto 1165 de 2019.

ARTÍCULO II

OBJETO DE LA GARANTÍA

Sección 2.01 Objeto de la Garantía.

(a) Sujeto a los términos aquí establecidos y de acuerdo con la Ley de Garantías Mobiliarias y las Leyes Aplicables, el Importador otorga a favor y en beneficio de las Partes Garantizadas, una garantía mobiliaria sin tenencia de primer grado de prelación sobre el Conjunto de Activos (la “Garantía”), con la finalidad de servir de garantía a las Partes Garantizadas en relación con el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas.

(b) En ningún caso y en ninguna circunstancia, el otorgamiento de esta Garantía limitará el derecho de las Partes Garantizadas para hacer efectiva la ejecución de cualquier otra garantía disponible a su favor, ni para ejercer cualesquiera otras acciones para obtener el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas.

Sección 2.02 Alcance. La presente Garantía garantiza en su totalidad el pago de las Obligaciones Garantizadas. Por lo anterior, la presente Garantía se mantendrá vigente hasta la ocurrencia del pago total de las Obligaciones Garantizadas a satisfacción de las Partes Garantizadas –o, con aprobación expresa de Finkargo Colombia, hasta el remplazo de la Garantía por cualquier otra Garantía Adicional y/o

Garantía Principal bajo el Contrato Marco (el “Remplazo de la Garantía”)–, y amparará el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas aun cuando éstas fueran modificadas, extendidas, prorrogadas, reestructuradas o novadas, y cobijará las obligaciones que se deriven de dicha modificación, extensión, prórroga, reestructuración o novación.

ARTÍCULO III OBLIGACIONES GARANTIZADAS

Sección 3.01 Términos particulares de las Obligaciones Garantizadas. Para los propósitos de los artículos 14, 41 y 42 de la Ley de Garantías Mobiliarias, las Partes declaran y reconocen que los términos principales de las Obligaciones Garantizadas y de la presente Garantía son los siguientes:

Garante	[NOMBRE DEL CLIENTE]
Partes Garantizadas	Se refiere, conjunta o individualmente a uno cualquiera o ambos de los siguientes sujetos que hayan suscrito el presente Contrato en la Fecha de Firma, o que, con posterioridad a la misma, se hayan adherido a él en calidad de Parte Garantizada, lo cual es aceptado expresamente por el Importador mediante la firma de este Contrato: (a) FINKARGO COLOMBIA S.A.S., sociedad comercial, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de Colombia, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 901.456.364-1. (b) PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – FINKARGO COLOMBIA, identificado con NIT 830.053.994-4. constituido mediante contrato de fiducia mercantil de fecha 6 de julio de 2022 y modificado integralmente el 20 de septiembre de 2022, y representado por Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.
Obligaciones Garantizadas	Significa, sin duplicación, todas las obligaciones que contraiga o llegare a contraer el Importador en favor de Finkargo Colombia en virtud del Contrato Marco, incluyendo pero sin limitarse al pago de todas las sumas por concepto de comisiones, capital, cualquier clase de intereses, honorarios, otros costos y gastos, gastos de cobranza judicial y extrajudicial, obligaciones de indemnización y cualesquiera otras obligaciones (según las mismas sean adicionadas, re-expresadas, completadas o de cualquier otra forma modificadas) actuales o que en el futuro llegaren a generarse a cargo del Importador en virtud del Contrato Marco, estén o no respaldados por títulos valores o hubieren sido contraídas a través de cualquier acto o instrumento, en su vencimiento, ya sea según vencimiento expreso, mediante el pago anticipado requerido, declaración, aceleración, exigencia o de cualquier otro modo (conjuntamente, las “ <u>Obligaciones Garantizadas</u> ”).
Monto máximo cubierto por la Garantía	Corresponde al “<u>Valor Máximo Garantizado</u>” que se identifica en el <u>Anexo A</u>, según se modifique o actualice de tiempo en tiempo. Esta suma no afectará el concepto ni el límite de Obligaciones Garantizadas acordado entre las Partes.
Vigencia de la Garantía	Para efectos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Garantías Mobiliarias, la vigencia de esta garantía será de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la Garantía sea

	registrada en el Registro de Garantías Mobiliarias, prorrogables por períodos adicionales de tres (3) años. Para efectos de claridad, la Garantía constituida mediante el presente contrato se mantendrá vigente (y su inscripción ante el Registro de Garantías Mobiliarias se prorrogará por parte de Finkargo Colombia cuantas veces sea necesario en los términos descritos arriba) hasta la ocurrencia del pago total de las Obligaciones Garantizadas a satisfacción de Finkargo Colombia.
Bienes en Garantía	El Conjunto de Activos.

Sección 3.02 Garantía absoluta. En la medida permitida por las Leyes Aplicables, los derechos y recursos de las Partes Garantizadas en virtud del presente Contrato, la Garantía aquí constituida y las obligaciones del Importador establecidas en el presente Contrato son absolutas, irrevocables e incondicionales. Por lo anterior, permanecerán en plena vigencia y surtirán efectos mientras existan Obligaciones Garantizadas pendientes de cumplimiento, y de ninguna manera serán liberadas, suspendidas, descargadas, terminadas o afectadas por circunstancia, evento u ocurrencia alguna diferente a las previstas en el presente Contrato, incluyendo las siguientes:

(a) Cualquier renovación, extensión, modificación, adición, terminación, renuncia, ampliación, consentimiento, dispensa, reestructuración, novación u otra acción u omisión bajo este Contrato o cualquiera de los Documentos Marco (salvo que dicha terminación ocurra como consecuencia de la extinción de todas las Obligaciones Garantizadas), o cualquier instrumento o acuerdo al que se haga referencia en dichos documentos, o cualquier cesión o traspaso de cualquiera de ellos.

(b) Cualquier renuncia, modificación, consentimiento, dispensa, reestructuración, novación u otra acción u omisión con respecto a cualquiera de las Obligaciones Garantizadas bien sea, en el presente Contrato o en los demás Documentos Marco, u otro instrumento o acuerdo relacionado con los anteriores, o cualquier ejercicio o falta de ejercicio de cualquier derecho o recurso con respecto a las Obligaciones Garantizadas, los Documentos Marco o cualquier otro instrumento o acuerdo relacionado con los anteriores.

(c) Cualquier sustitución, venta, cesión, intercambio, liberación, rendición o ejercicio de los derechos u obligaciones de cualquiera de las Partes de los Documentos Marco (diferentes al presente Contrato), o de cualquier garantía en favor de las Partes Garantizadas o de cualquier otra Persona que actúe en representación de éstas, o por la incapacidad de crear, preservar, perfeccionar o proteger cualquier otro Gravamen otorgado en favor de las Partes Garantizadas.

(d) Salvo expresamente aceptado por las Partes Garantizadas

(e) en el marco del Reemplazo de la Garantía, el otorgamiento de cualquier Garantía Adicional para el cumplimiento de cualquiera de las Obligaciones Garantizadas en favor de Colombia, el Beneficiario o a favor de cualquier otra Persona que actúe en representación de estos.

(f) El ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato Marco (salvo que como consecuencia de dicho ejercicio o cumplimiento se extingan todas las Obligaciones Garantizadas), o la sustitución de la Garantía en favor de Finkargo Colombia o en favor de cualquier otra Persona, incluido el Beneficiario.

(g) El vencimiento anticipado de cualquiera de las Obligaciones Garantizadas o cualquier modificación en el plazo para su cumplimiento.

ARTÍCULO IV BIENES EN GARANTÍA

Sección 4.01 Bienes en Garantía. Conforme a los términos aquí establecidos, de acuerdo con las Leyes Aplicables, el Importador otorga la Garantía a favor y en beneficio de las Partes Garantizadas, sobre el Conjunto de Activos (los "Bienes en Garantía").

Sección 4.02 Tenencia y ubicación los Bienes en Garantía.

(a) Las Partes convienen que siempre y cuando no haya ocurrido ni esté ocurriendo un Evento de Incumplimiento, las Partes Garantizadas permitirán al Importador: (i) tener posesión sobre los Bienes en Garantía; (ii) utilizar, operar y disponer de los activos que conforman los Bienes en Garantía en el curso ordinario de sus negocios; y (iii) realizar y finalizar todas las acciones necesarias para mantener los Bienes en Garantía en buenas condiciones de funcionamiento y de servicio, exceptuando el deterioro normal por el uso de los Bienes en Garantía.

(b) Salvo por lo previsto en Sección 4.02(b), los Bienes en Garantía deberán permanecer en los inmuebles cuya dirección, ciudad, municipio, país y folios de matrícula inmobiliaria se relacionan en el Anexo B, los cuales son utilizados por el Importador a título de propietario, arrendatario, comodatario, etc. En virtud del presente Contrato, las Partes acuerdan y aceptan que el Anexo B podrá ser actualizado de tiempo en tiempo, cada vez que el Importador envíe a Finkargo Colombia un nuevo Anexo B, en cuyo caso Finkargo Colombia deberá realizar la actualización de dicho Anexo B en el Registro de Garantías Mobiliarias, sin necesidad de que las Partes suscriban una modificación al presente Contrato. El Importador se obliga a mantener los Bienes en Garantía en los inmuebles en los que ordinariamente desarrolla sus actividades comerciales relacionadas en el Anexo B y a no trasladarlos a otro sitio distinto sin la previa notificación por escrito y aceptación de Finkargo Colombia.

(c) Sin perjuicio de lo anterior, no se requerirá autorización de Finkargo Colombia, pero sí notificación previa, siempre que sea razonablemente posible, en los siguientes casos: (i) para el traslado de los Bienes en Garantía en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, en los cuales la movilización de los Bienes en Garantía sea necesaria para mantener la integridad de los mismos; (ii) en relación con los activos del Importador que en desarrollo de sus actividades ordinarias sea necesario trasladar o que el Importador determine en el giro ordinario de sus negocios que es conveniente trasladar; (iii) en relación con aquellos Bienes en Garantía que por su naturaleza puedan ser trasladados temporalmente a cualquier lugar del territorio de Colombia dentro del giro ordinario de las actividades del Importador; y (iv) para el traslado de los activos que sea necesario trasladar fuera de las instalaciones del Importador para efectos de su reparación, mantenimiento o reemplazo, traslado que queda autorizado expresamente por este Contrato, teniendo en cuenta que los bienes así trasladados serán retomados por el Importador una vez sean reparados, mantenidos o reemplazados.

Sección 4.03 Inspección de los Bienes en Garantía.

(a) Las Partes Garantizadas (directamente o a través de la Persona que designen) tendrán el derecho de inspeccionar los Bienes en Garantía, cuando así lo solicite por escrito con una

anticipación no menor a cinco (5) Días Hábiles y en días y en horas laborables.

(b) No obstante lo anterior, ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento y mientras éste continúe, las Partes Garantizadas (directamente o a través de la Persona que éste o éstas designen, según sea el caso) podrá ejercer el derecho de inspección al que se refiere la Sección 4.03(a), en cualquier momento, en horas laborales y las veces que lo estime necesario, siempre y cuando así lo solicite por escrito al Importador con una anticipación no menor a dos (2) Días Hábiles.

ARTÍCULO V REGISTRO DE LA GARANTÍA

Sección 5.01 Registro en el Registro de Garantías Mobiliarias.

(a) El Importador acepta, reconoce y autoriza a Finkargo Colombia para que inscriba la Garantía ante el Registro de Garantías Mobiliarias, de conformidad con lo establecido en la Ley de Garantías Mobiliarias, así como para registrar cualquier modificación, cesión, extensión, adición, ampliación, prórroga, novación o cancelación de la Garantía, que sea celebrada entre las Partes.

(b) Para estos efectos (i) Finkargo Colombia podrá solicitar al Importador que firme o entregue de manera oportuna cualquier documento o instrumento adicional y que adelante cualquier acto que se considere necesario, o que sea solicitado por Finkargo Colombia, con el fin de diligenciar e inscribir los formularios de registro, modificación, cesión, cancelación o ejecución correspondientes en el Registro de Garantías Mobiliarias y/o con el fin de perfeccionar, ejecutar y mantener la oponibilidad y el primer grado de prelación de la Garantía; y (ii) el Importador se obliga a atender prontamente cualquiera de tales solicitudes y a realizar los actos requeridos por Finkargo Colombia a este respecto en un plazo que no exceda de, en todo caso, tres (3) Días Hábiles.

Sección 5.02 Alcance del registro.

(a) El Importador acepta expresamente que no podrá solicitar la cancelación parcial o modificación de la Garantía en el Registro de Garantías Mobiliarias por el pago parcial de las Obligaciones Garantizadas.

(b) Esta Garantía garantiza el cumplimiento de todas las Obligaciones Garantizadas hasta la ocurrencia del pago total de las Obligaciones Garantizadas a satisfacción de Finkargo Colombia, según sea notificado por Finkargo Colombia o, hasta el Remplazo de la Garantía y, por lo tanto, la Garantía deberá estar registrada como un Gravamen de primer grado de prelación durante toda la vigencia del presente Contrato.

(c) En la medida en que existieren saldos pendientes de pago de las Obligaciones Garantizadas, el Importador acepta, reconoce y autoriza a Finkargo Colombia para que inscriba las modificaciones que sean necesarias en el Registro de Garantías Mobiliaria con el propósito de (i) actualizar el Valor Máximo Garantizado; y (ii) prorrogar la vigencia de la Garantía por períodos de tres (3) años de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Garantías Mobiliarias, de tal manera que la Garantía registrada en el Registro de Garantías Mobiliarias coincida lo previsto en el Anexo A.

(d) El Importador acepta y reconoce que cualquier gasto o costo derivado de la presente Sección 5.01 será asumido, o reembolsado, en su totalidad por el Importador a Finkargo Colombia.

ARTÍCULO VI
DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Sección 6.01 Declaraciones y garantías del Importador. El Importador declara y garantiza a las Partes Garantizadas, en la Fecha de Firma y en cada fecha que se presente una Solicitud de Cotización, se realice una Operación, y/o se realice una modificación al presente Contrato y/o al Anexo B, lo siguiente:

(a) El Importador es una sociedad comercial, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las Leyes Aplicables de su jurisdicción de constitución, autorizada para desarrollar sus actividades en Colombia y en cualquier otra jurisdicción en la que desarrolle sus negocios.

(b) El Importador cuenta con la facultad y capacidad corporativa y legal, así como con todas las licencias gubernamentales requeridas, autorizaciones y consentimientos para realizar sus actividades comerciales, poseer bienes, suscribir el presente Contrato y cumplir las obligaciones que de este se derivan.

(c) La celebración y ejecución de este Contrato (1) no viola ninguna disposición establecida en el Contrato Marco; (2) no viola las Leyes Aplicables, así como ninguna disposición de los documentos de constitución o estatutos del Importador, ni otro documento societario, escritura, contrato o acuerdo del cual sea parte; y (3) no está prohibida por cualquier otro contrato del que el Importador sea parte, ni generará la aceleración, terminación anticipada o incumplimiento bajo tales contratos.

(d) El Importador es Solvente.

(e) Todos los bienes adquiridos en el extranjero propiedad del Importador que hagan parte del Conjunto de Activos han sido importados de conformidad con las Leyes Aplicables vigentes en el momento de la Importación y todos los Impuestos exigibles a la fecha de la declaración han sido pagados conforme a lo establecido en las Leyes Aplicables.

(f) El Importador tiene y tendrá en todo momento, (i) el título de propiedad, totalmente saneado, pleno y libre de Gravámenes (distintos a esta Garantía y cualquier garantía real que sea aplicable por ministerio de la Ley Aplicable); y (ii) posesión material exclusiva de los Bienes en Garantía y, en consecuencia, el Importador garantiza que los mismos no están sometidos a litigios pendientes, y salvo por la Disposición de los activos que conforman los Bienes en Garantía que ocurra en el giro ordinario de los negocios del Importador o de las demás Disposiciones y Gravámenes permitidos bajo el presente Contrato o el Contrato Marco, los mismos no han sido prometidos en venta, ni sobre ellos se han conferido opciones de venta, ni han sido enajenados, ni dados en usufructo, anticresis o cualquier otra operación de transferencia, limitación o modificación del derecho de dominio, que se encuentran libres de embargos, Gravámenes, condiciones extintivas o suspensivas de dominio y que sobre ellos no existen registros con prioridad sobre el registro de esta Garantía, ni están sujetos a operaciones de transferencia temporal de valores, a operaciones de reporto o similares, u operaciones de derivados.

(g) El Importador no ha constituido ni constituirá mientras se encuentren pendientes las Obligaciones Garantizadas una garantía prioritaria de adquisición sobre los Bienes en Garantía.

(h) Con excepción de las obligaciones de registro establecidas en el presente Contrato,

no se necesita ninguna autorización o acción de alguna Autoridad Gubernamental, (1) que no haya sido obtenida para la debida celebración y cumplimiento de este Contrato; o (2) que deba obtenerse antes de la celebración y cumplimiento de este Contrato o el otorgamiento de la Garantía, para su validez, oponibilidad o exigibilidad.

(i) Los poderes conferidos a Finkargo Colombia en el presente Contrato son poderes amplios y suficientes para que el apoderado realice a su entera discreción todos los actos que considere necesarios para procurar el pago de las Obligaciones Garantizadas de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato.

(j) El Importador no ha sido notificado ni tiene conocimiento de la existencia de acciones o de procesos judiciales o administrativos pendientes o probables ante ninguna Autoridad Gubernamental que afecten o que razonablemente se pueda esperar que afecten su habilidad para cumplir sus obligaciones bajo el presente Contrato, o que afecten o se pueda esperar razonablemente que afecten la legalidad, validez o exigibilidad de este Contrato.

(k) Con el registro de la Garantía de conformidad con este Contrato, otorga un derecho de primer orden de prelación sobre los Bienes en Garantía, de conformidad con las Leyes Aplicables.

(l) Este Contrato es válido, legal y le es obligatorio, vinculante y exigible de acuerdo con sus términos.

Sección 6.02 Alcance. El Importador reconoce que las declaraciones y garantías otorgadas bajo el Artículo VI están siendo otorgadas por el Importador con el propósito de que la(s) Parte(s) Garantizada(s) suscriba(n) el presente Contrato, reconociéndose adicionalmente que ésta(s) ha(n) accedido a suscribirlo en función de dichas declaraciones y garantías, y confiando plenamente en la veracidad y exactitud de cada una de estas, de tal manera que el Importador reconoce y acepta que cualquier falta de veracidad, inexactitud u omisión de las siguientes declaraciones y garantías constituye un Evento de Incumplimiento.

ARTÍCULO VII OBLIGACIONES DEL IMPORTADOR

Sección 7.01 Obligaciones generales. Además de las obligaciones establecidas en las Leyes Aplicables, así como de lo previsto en este Contrato, son obligaciones del Importador las siguientes:

(a) Realizar todos los actos que sean necesarios y/o se encuentren encaminados a perfeccionar la Garantía y/o mantener la vigencia, validez, oponibilidad, exigibilidad y el primer grado de prelación de la Garantía (incluyendo suministrar toda la documentación que sea solicitada por Finkargo Colombia con el fin de completar el registro o modificación de la Garantía en el Registro de Garantías Mobiliarias en los términos del Artículo V y la Ley de Garantías Mobiliarias). Esto incluye, sin limitación, los pagos puntuales y documentados que solicite Finkargo Colombia de todos y cualesquiera costos y gastos documentados que se causen en relación con la preparación, envío y/o diligenciamiento de cualquier documento o la toma de cualquier acción para perfeccionar, proteger, ejecutar o mantener vigente y en pleno vigor y efecto la Garantía constituida mediante el presente Contrato a favor de las Partes Garantizadas.

(b) Abstenerse de realizar, y de permitir que se realice, cualquier acto que pueda generar un Efecto Material Adverso, incluyendo cualquier Efecto Material Adverso en relación con los Bienes

en Garantía.

(c) Mantener vigentes todos los derechos otorgados en el presente Contrato a las Partes Garantizadas relativos a los Bienes en Garantía, y salir a la defensa de cualquier demanda y reclamo de cualquier Persona sobre los Bienes en Garantía, en la medida que lo permita las Leyes Aplicables.

(d) Abstenerse de otorgar a terceros cualquier garantía, de crear Gravámenes o de otorgar cualquier derecho de garantía sobre los Bienes en Garantía, distinta a esta Garantía.

(e) Notificar a Finkargo Colombia dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia o evento que afecte o modifique los derechos de Finkargo Colombia en virtud de este Contrato, así como de cualquier circunstancia relevante con respecto a los Bienes en Garantía que razonablemente el Importador considere que pueda poner en riesgo el cumplimiento de cualquier obligación bajo el Contrato Marco.

(f) Notificar a Finkargo Colombia dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de cualquier demanda o proceso judicial o administrativo iniciado en su contra, como consecuencia de lo cual se cree o se pueda esperar razonablemente que se cree un Gravamen sobre los Bienes en Garantía.

(g) Entregar a Finkargo Colombia, al final de cada mes calendario, una actualización de aquellas listas, descripciones y/o indicaciones de los activos que conforman los Bienes en Garantía.

(h) Cumplir y estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias en relación con los Bienes en Garantía en caso de ser aplicable, salvo que estén siendo controvertidas mediante procedimientos adecuados u otras acciones actuando de buena fe y con respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadas en sus libros contables de acuerdo con los estándares de contabilidad.

(i) Mantener los seguros que amparan los Bienes en Garantía, vigentes con compañías de seguros solventes y de reconocida reputación.

(j) Asumir todos los gastos necesarios y documentados derivados de la constitución, registro modificación, extensión o cancelación de la Garantía.

(k) Las demás establecidas dentro del Contrato Marco.

Sección 7.02 Saneamiento y conservación de los Bienes en Garantía. El Importador se obliga al saneamiento del derecho de propiedad respecto de la totalidad de los Bienes en Garantía y garantiza que responderá, por los vicios de evicción o redhibitorios y sobre la titularidad del derecho de dominio, posesión y tenencia, según sea el caso, conforme a las Leyes Aplicables. De igual forma, el Importador tendrá en la conservación de los Bienes en Garantía, las obligaciones y responsabilidades del depositario, de conformidad con el artículo 1212 del Código de Comercio colombiano, debiendo responder hasta de la culpa leve en la custodia y conservación de los Bienes en Garantía, de tal manera que estos se encuentren en condiciones normales de funcionamiento durante la vigencia de la Garantía, salvo por el desgaste normal derivado de su uso adecuado. Tales obligaciones comprenden las de realizar directa o indirectamente, bajo su responsabilidad, el mantenimiento, las reposiciones o remplazos y las reparaciones que la naturaleza de los bienes y activos exija o la técnica aconseje, sin desmejorar los bienes y activos de que se trate.

ARTÍCULO VIII

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

Sección 8.01 Notificación de Evento de Incumplimiento del Importador.

(a) Una vez ocurra un Evento de Incumplimiento en los términos del Contrato Marco, la(s) Parte(s) Garantizada(s) podrá(n) enviar al Importador una Notificación de Evento de Incumplimiento en los términos del formato que se incluye como Anexo C.

(b) Para el envío de una Notificación de Evento de Incumplimiento por parte de la(s) Parte(s) Garantizada(s), no será necesario el consentimiento o aprobación del Importador, de ninguna Autoridad Gubernamental y en general de ningún tercero, así como no será necesaria la realización o agotamiento de cualquier notificación adicional a la que declara el Evento de Incumplimiento, proceso (incluyendo procesos judiciales o arbitrales), declaración o permiso de cualquier naturaleza, salvo que sea requerido de conformidad con las Leyes Aplicables.

Sección 8.02 Ejecución de la Garantía.

(a) A partir de la fecha en que el Importador reciba una Notificación de Evento de Incumplimiento, la(s) Parte(s) Garantizada(s) tendrá(n) el derecho a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

(i) Ejecutar la Garantía mediante cualquiera de los procedimientos que legal o contractualmente le asistan para obtener el pago total de las Obligaciones Garantizadas, entre ellos, sin carácter limitativo: (i) pago directo; (ii) ejecución especial; (iii) ejecución judicial. El ejercicio de cualquier derecho por parte de la(s) Parte(s) Garantizada(s) no le(s) impedirá iniciar cualquier clase de acciones o procedimientos para obtener el pago total de las Obligaciones Garantizadas.

(ii) Si como resultado de la ejecución de la Garantía Finkargo Colombia recibe Pesos, las Obligaciones Garantizadas que estén denominadas en Dólares serán pagadas a la TRM vigente para la fecha en que se reciba el pago de la enajenación de los Bienes en Garantía de acuerdo con los procedimientos aquí previstos o de la fecha en que se realice la dación en pago o el pago en especie con los Bienes en Garantía.

(b) Si como resultado de la ejecución de la Garantía Finkargo Colombia recibe Pesos, las Obligaciones Garantizadas que estén denominadas en Dólares serán pagadas a la TRM vigente para la fecha en que se reciba el pago de la enajenación de los Bienes en Garantía de acuerdo con los procedimientos aquí previstos o de la fecha en que se realice la dación en pago o el pago en especie con los Bienes en Garantía.

(c) Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.02(a), las Partes Principales reconocen y aceptan que, si al momento de llevarse a cabo la ejecución de la Garantía en los términos y condiciones establecidos para ello en este Contrato, la o las Operaciones que se encuentren cubiertas por la Obligación Garantizada se encuentra en cabeza o bajo la titularidad del Beneficiario, será este quien tenga derecho prioritario para llevar a cabo la mencionada ejecución de la Garantía.

Sección 8.03 Procedimientos de ejecución.

(a) Para efectos de iniciar la ejecución de la Garantía, la(s) Parte(s) Garantizada(s) deberá(n) diligenciar el correspondiente formulario registral de ejecución de la Garantía (el "Formulario de Ejecución"). El Formulario de Ejecución deberá contener, como mínimo, la información establecida en el artículo 65 de la Ley de Garantías Mobiliarias.

(b) Una vez diligenciado el Formulario de Ejecución, la(s) Parte(s) Garantizada(s) procederá(n) a inscribirlo ante el Registro de Garantías Mobiliarias y dicha inscripción prestará mérito ejecutivo para iniciar el procedimiento y tendrá los efectos de notificación del inicio de la ejecución de la Garantía (la "Notificación de Inicio").

(c) El Formulario de Ejecución se entenderá entregado al Importador con la notificación que el Registro de Garantías Mobiliarias realice al Importador, una vez inscrito el Formulario de Ejecución ante el Registro de Garantías Mobiliarias.

(d) La(s) Parte(s) Garantizada(s) enviará(n) al Importador copia del Formulario de Ejecución en los términos establecidos en las Leyes Aplicables, bien sea, (i) directamente; (ii) a través de notario público; o (iii) a través del Centro de Conciliación.

(e) Surtido el trámite anterior, la(s) Parte(s) Garantizada(s) podrá(n) acudir a cualquiera de los mecanismos descritos a continuación en la Sección 8.04 o Sección 8.05, para efectos de ejecutar la Garantía con miras a obtener el pago total de las Obligaciones Garantizadas.

Sección 8.04 Procedimiento de pago directo.

(a) La(s) Parte(s) Garantizada(s) podrá(n) obtener el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas directamente mediante la transferencia de la propiedad de los Bienes en Garantía a ésta(s), o a cualquier tercero (a elección exclusiva y entera discreción de la(s) Parte(s) Garantizada(s)) según corresponda, con observancia de los términos y condiciones contempladas en la Ley de Garantías Mobiliarias y las demás Leyes Aplicables. Para tales efectos, la dación en pago se efectuará por un valor equivalente al 100% de la Valoración, según se establece en la Sección 8.06(c) y Sección 8.06(d).

(b) Para efectos de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Garantías Mobiliarias, las Partes acuerdan que el avalúo de los Bienes en Garantía lo hará un Avaluator Independiente que cumpla con los Criterios de Independencia y Experiencia, seleccionado a discreción de la(s) Parte(s) Garantizada(s), de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en la Sección 8.06(b). El procedimiento para la adjudicación de los Bienes en Garantía se realizará conforme lo disponga la Ley Aplicable para el pago directo (en lo no regulado en la presente Sección 8.04).

(c) De conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, en caso de que la(s) Parte(s) Garantizada(s) opte(n) por el procedimiento de pago directo descrito en esta Sección 8.04, el Importador se obliga a cooperar con ésta(s) y/o cualquier tercero designado, en caso de ser aplicable, para asegurar que al ceder los Bienes en Garantía también se transfieran, o se coloque en posesión de la(s) Parte(s) Garantizada(s) y/o cualquier tercero designado, en caso de ser aplicable, todos los elementos, permisos, autorizaciones y documentos necesarios para que los Bienes en Garantía puedan ser administrados por la(s) Parte(s) Garantizada(s) y/o cualquier tercero designado desde el momento en que sean cedidos los Bienes en Garantía. Asimismo, el Importador se obliga a cooperar por cuenta propia y de manera oportuna, con la(s) Parte(s) Garantizada(s) y/o cualquier tercero designado, para llevar a cabo la terminación de las responsabilidades y derechos de

administración de los Bienes en Garantía y la transferencia de estas funciones de administración a la(s) Parte(s) Garantizada(s) y/o cualquier tercero designado, en caso de ser aplicable.

Sección 8.05 Procedimiento de Ejecución Especial. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.04, a partir de la fecha en se haya agotado lo establecido en la Sección 8.03 Finkargo Colombia podrá satisfacer el pago de las Obligaciones Garantizadas a través de la aplicación del mecanismo de ejecución especial previsto en esta Sección 8.05 (el “Procedimiento de Ejecución Especial”):

(a) A partir de la Notificación de Inicio y siempre que se hubiera surtido el trámite de oposición previsto en el artículo 67 de la Ley de Garantías Mobiliarias o no habiéndose presentado oposiciones por parte del Importador dentro del plazo de diez (10) Días Hábiles contados a partir del día siguiente a la Notificación de Inicio (de ser aplicable el trámite de oposición se surtirá ante autoridad jurisdiccional o mediante conciliación ante el Centro de Conciliación a elección de la(s) Parte(s) Garantizada(s) y se tramitará según lo dispuesto en la Ley de Garantías Mobiliarias), la(s) Parte(s) Garantizada(s) dará(n) inicio al Procedimiento de Ejecución Especial de conformidad con las reglas y procedimientos especiales establecidos en este Contrato y, en lo no establecido por éste, de conformidad con lo previsto en el Capítulo III [sic] del Título VI de la Ley de Garantías Mobiliarias (ejecución especial de la garantía) y el Decreto 1074 de 2015, procedimiento que se llevará a cabo ante el Centro de Conciliación o notario público, según hubiere(n) elegido la(s) Parte(s) Garantizada(s). Para efectos de lo previsto en el artículo 66, numeral 2, de la Ley de Garantías Mobiliarias, el Importador declara que no podrá alegar que las Obligaciones Garantizadas se encuentran sujetas a plazo, ni a ninguna otra condición suspensiva cuando la(s) Parte(s) Garantizada(s) entregue(n) una Notificación de Evento de Incumplimiento.

(b) La(s) Parte(s) Garantizada(s) contratará(n) los servicios de un Avaluador Independiente de conformidad con lo establecido en la Sección 8.06(b), quien tendrá, además de las responsabilidades establecidas en este Contrato, el deber de estructurar las reglas aplicables a la cesión de los Bienes en Garantía a un potencial cesionario (el “Cesionario”). Para efectos de la presente Sección 8.05, las Partes excluyen expresamente la aplicación del inciso segundo del numeral 5 del artículo 69 de la Ley de Garantías Mobiliarias y, en su lugar, de conformidad con los artículos 62 y 72 de la Ley de Garantías Mobiliarias, establecen las siguientes reglas:

(i) Las Partes acuerdan que la selección del Avaluador Independiente y de la Valoración se realizará de conformidad con la Sección 8.06, bajo el entendido que en caso de que ninguna entidad pueda ser contratada como Avaluador Independiente, la(s) Parte(s) Garantizada(s) determinará(n) el procedimiento para la valoración y cesión de los Bienes en Garantía.

(ii) En caso de que la(s) Parte(s) Garantizada(s) no inicie(n) el procedimiento de cesión de los Bienes en Garantía, la(s) Parte(s) Garantizada(s) podrá(n) optar por el pago directo en los términos de la Sección 8.04.

(iii) Una vez la(s) Parte(s) Garantizada(s) decida(n) continuar con el Procedimiento de Ejecución Especial, el proceso de selección del Cesionario deberá conducirse teniendo en cuenta, al menos, las reglas y principios que se establecen a continuación:

(1) La convocatoria para la selección del Cesionario podrá ser pública o privada y dirigida a cualquier tipo de Persona.

(2) La(s) Parte(s) Garantizada(s) podrá(n) desistir en cualquier momento del proceso de selección del Cesionario; y para estos efectos, el Importador otorga poder amplio y suficiente a la(s) Parte(s) Garantizada(s), en la medida permitida por las Leyes Aplicables, para que ésta(s), en nombre y representación del Importador, realice(n) todos los actos, suscriba(n) todos los documentos y contratos que sean necesarios, obtenga todas las autorizaciones y/o realice todas las notificaciones para, (1) el perfeccionamiento de la cesión de los Bienes en Garantía al Cesionario; y (2) transfiera(n) la transferencia de todos los elementos, permisos, autorizaciones y documentos necesarios para que los Bienes en Garantía puedan ser administrados por el Cesionario desde el momento en que sean cedidos (el "Poder Especial"). El Poder Especial aquí otorgado es irrevocable y ha sido otorgado en beneficio de la(s) Parte(s) Garantizada(s), según sea el caso. Con la suscripción del presente Contrato y/o la adhesión al mismo, la(s) Parte(s) Garantizada(s) aceptan irrevocablemente el Poder Especial aquí conferido.

(c) Las Partes aceptan que el precio de enajenación podrá ser inferior a la Valoración. En el evento en que no se reciban ofertas de compra satisfactorias para la(s) Parte(s) Garantizada(s), ésta(s) podrá(n) (y) llevar a cabo cualquiera de los procedimientos descritos en la Sección 7.01; o (z) causar que un tercero reciba, los Bienes en Garantía en pago por un valor equivalente al 100% de la Valoración de los mismos.

(d) El Importador renuncia expresamente a efectuar cualquier reclamación u objeción con respecto a las condiciones en las que se haya realizado la cesión o enajenación de los Bienes en Garantía, tales como precio, forma de pago, Cesionario y cualquier otra observación en relación con el contrato de cesión o el contrato de transferencia aplicable que se suscriba o los efectos o condiciones de la dación en pago que se realice, según sea el caso, siempre y cuando la(s) Parte(s) Garantizada(s) haya(n) desarrollado el procedimiento de disposición de los Bienes en Garantía de acuerdo con lo dispuesto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

(e) En cualquier momento anterior a que la(s) Parte(s) Garantizada(s) (o un tercero reciba de acuerdo con lo dispuesto en el presente Contrato) disponga(n) de los Bienes en Garantía, el Importador tendrá derecho a solicitar la terminación inmediata del Procedimiento de Ejecución Especial, pagando el monto total adeudado bajo las Obligaciones Garantizadas en fondos inmediatamente disponibles, así como los gastos incurridos durante el Procedimiento de Ejecución Especial.

(f) La(s) Parte(s) Garantizada(s) no será(n) responsable(s) por cualquier perjuicio que se le pueda causar al Importador por la ejecución del procedimiento aquí pactado, excepto si un juez competente en sentencia ejecutoriada de última instancia declara que la(s) Parte(s) Garantizada(s) actuó(aron) con dolo o culpa grave en el marco del procedimiento de disposición previsto en el presente Contrato.

(g) La Garantía no será cancelada por parte de la(s) Parte(s) Garantizada(s) hasta tanto no se haya recibido el pago completo del precio al cual fueron dados en garantía los Bienes en Garantía.

Sección 8.06 Avalúo de los Bienes en Garantía. Para efectos de lo previsto en la Sección 8.04(a) y Sección 8.05(b), Finkargo Colombia contratará los servicios de un Avaluador Independiente que cumpla con los Criterios de Independencia y Experiencia y cualesquiera otros criterios que le sean exigibles

bajo la Ley Aplicable, el cual se encargará de efectuar el avalúo comercial de los Bienes en Garantía, de conformidad con las siguientes reglas:

(a) Dentro de los veinte (20) días siguientes a la Notificación de Inicio, la(s) Parte(s) Garantizada(s) contratará(n) los servicios de un Avaluador Independiente en los términos establecidos en esta Sección 8.06. En el evento en que la contratación del Avaluador Independiente no pueda realizarse en el plazo señalado, dicho plazo será extendido por el tiempo que, a juicio de la(s) Parte(s) Garantizada(s), sea necesario para llevar a cabo la contratación.

(b) En caso de que ninguna entidad pueda ser contratada como Avaluador Independiente, la(s) Parte(s) Garantizada(s) determinará(n) el procedimiento para la valoración de los Bienes en Garantía.

(c) Una vez seleccionado el Avaluador Independiente, este deberá iniciar de forma inmediata las labores y actividades tendientes a determinar el avalúo de los Bienes en Garantía (la "Valoración").

(d) La Valoración deberá ser comunicada o enviada para su aprobación a la(s) Parte(s) Garantizada(s), y comunicados al Importador una vez sea aprobado por la(s) Parte(s) Garantizada(s).

Sección 8.07 Costos de la ejecución.

(a) Cualquier costo asociado a, o derivado de la ejecución de la Garantía o de la realización de cualquiera de los actos aquí previstos será asumido por el Importador y podrá ser descontado o cobrado por la(s) Parte(s) Garantizada(s) de manera previa, en virtud de la ejecución de la Garantía.

(b) Cualquier recurso derivado del proceso de ejecución de la Garantía descrito en la presente Sección 8.07 deberá ser imputado en el orden y prelación previstos en el artículo 70 de la Ley de Garantías Mobiliarias.

(c) No obstante, en concordancia con el numeral 3 del artículo 70 de la Ley de Garantías Mobiliarias, el remanente, si lo hubiere, se entregará, previas las deducciones del caso, al Importador, según corresponda, dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes al pago total de las Obligaciones Garantizadas pendientes de pago hasta la fecha de pago correspondiente.

Sección 8.08 Recursos acumulables.

(a) Todos y cada uno de los derechos, poderes, facultades y recursos específicamente otorgados a la(s) Parte(s) Garantizada(s) se otorgan en adición a cada uno de los otros derechos, poderes, facultades y recursos conferidos a Finkargo Colombia y/o a la(s) Parte(s) Garantizada(s), sea en virtud de las Leyes Aplicables o en virtud de actos o decisiones de una Autoridad Gubernamental, y todos y cada uno de tales derechos, poderes, facultades y recursos, sea que específicamente se otorguen aquí o que existan de otro modo o simultáneamente, podrán ejercerse parcial o totalmente y con la frecuencia y en el orden en que Finkargo Colombia y/o la(s) Parte(s) Garantizada(s) estime(n) conveniente a su entera discreción.

(b) Todos estos derechos, poderes, facultades y recursos serán acumulables y el ejercicio o el inicio del ejercicio de uno no implicarán la renuncia de ninguno otro de dichos derechos.

Ni la demora ni la omisión por parte de la(s) Parte(s) Garantizada(s) en el ejercicio de tales derechos, poderes facultades y recursos, ni la falta de renovación o prórroga de alguna de las Obligaciones Garantizadas menoscabará los derechos de Finkargo Colombia, poderes, facultades y recursos en virtud del Contrato Marco y cualquier Garantía Adicional, ni constituirá una renuncia de estos.

(c) La falta de la Notificación de Evento de Incumplimiento en ningún caso constituirá una renuncia de ninguno de los derechos de la(s) Parte(s) Garantizada(s).

(d) En el evento en que la(s) Parte(s) Garantizada(s), entable(n) cualquier demanda o procedimiento extrajudicial para hacer valer los derechos aquí establecidos, y obtenga(n) una sentencia o pronunciamiento favorable de parte de la Autoridad Gubernamental competente, entonces en tal proceso la(s) Parte(s) Garantizada(s) podrá recobrar los gastos en que hubiere incurrido, incluyendo los honorarios de abogados, y las sumas a que haya lugar, estén o no determinadas en la sentencia o por la Autoridad Gubernamental competente.

ARTÍCULO IX

CONFIDENCIALIDAD; DATOS PERSONALES

Sección 9.01 Confidencialidad.

(a) Las Partes sus administradores, empleados y agentes deben mantener en secreto y no distribuir, divulgar o difundir de cualquier manera o forma, ni por completo ni mediante extractos, la Información Confidencial a nadie excepto a sus empleados o asesores cuyo acceso a tal Información Confidencial sea necesario para llevar a cabo sus funciones en relación con el Contrato. Asimismo, deben estar obligados, ya sea como una condición de su contrato de trabajo o de otra forma, a las obligaciones de confidencialidad con un alcance al menos igual al del presente Contrato y a no utilizar la Información Confidencial para un propósito distinto al objeto del Contrato (tal propósito adicional debe estar sujeto a la aprobación previa por escrito de la otra Parte).

(b) Si una Autoridad Gubernamental obliga a cualquiera de las Partes a revelar Información Confidencial, no será un incumplimiento del Contrato la divulgación en la medida requerida por dicha orden, siempre y cuando la Parte que reciba la orden notifique a la otra Parte al menos diez (10) días –en la medida que lo permita la Ley Aplicable– antes de la divulgación de tal forma que le permita a la otra Parte a adoptar las medidas de protección y precaución.

(c) Las Partes reconocen que el derecho, título e interés en la Información Confidencial con respecto a la otra Parte como tal deben ser y permanecer la propiedad exclusiva de la otra Parte. A menos que se disponga lo contrario por escrito, toda la información tangible con respecto a cualquiera de las Partes deberá ser devuelta de inmediato por la otra Parte previa solicitud o ser destruida por la Parte a solicitud previa por escrito de la otra Parte en cualquier momento.

(d) Las Partes utilizarán el mismo grado de cuidado para evitar la divulgación de la Información Confidencial de la otra Parte que emplean con respecto a su propia información confidencial, pero en ningún caso debe ser inferior a un cuidado razonable.

(e) Las restricciones contenidas en esta cláusula seguirán aplicándose durante un período de tres (3) años tras la terminación o expiración del presente Contrato, lo que ocurra primero. Las disposiciones de esta cláusula prevalecerán sobre cualquier acuerdo de confidencialidad previo entre las Partes en relación con el objeto del presente Contrato.

Sección 9.02 Excepciones a la confidencialidad. La obligación de confidencialidad se exceptuará en los siguientes casos:

- (a) Cuando la Parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida sin ningún tipo de obligación de confidencialidad.
- (b) Cuando en o luego de su divulgación a la Parte receptora, la Información Confidencial devino en información de conocimiento o dominio público, siempre y cuando tal situación no se haya derivado de un incumplimiento bajo este Contrato.
- (c) Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada al público por el propietario.
- (d) Cuando la información haya sido independientemente desarrollada por parte de la Parte receptora, sin referencia alguna o uso de la Información Confidencial.
- (e) Cuando la Parte receptora haya recibido aprobación escrita por parte de la otra Parte, respecto a la divulgación de la Información Confidencial.
- (f) Cuando la Parte receptora o sus representantes sean requeridos a revelar la Información Confidencial bajo cualquier Ley Aplicable, una Autoridad Gubernamental, judicial, administrativa o regulatoria competente (incluyendo cualquier agencia gubernamental o cualquier bolsa de valores reconocida).

Sección 9.03 Autorización general para el uso y tratamiento de Datos Personales.

- (a) Finkargo Colombia es responsable de los Datos Personales del Importador y de toda la información a la cual tenga acceso en el marco de este Contrato, así como de los Datos Personales contenidos en los Anexos, formularios, facturas y demás documentos generados en el marco de ejecución del presente Contrato.
- (b) El Importador autoriza de manera libre, voluntaria, previa, expresa, a Finkargo Colombia y sus Afiliadas, así como a Community EM Credit Fund SCA., SICAV-RAIF, Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A., Manejo Técnico de Información S.A. (y/o a quien, de tiempo en tiempo, durante la Vigencia, lleve a cabo las funciones de éste para con Finkargo Colombia y/o el Beneficiario a la Fecha de Firma) y Tecnología en Cuentas por Cobrar S.A.S. (y/o a quien, de tiempo en tiempo, durante la Vigencia, lleve a cabo las funciones de éste para con Finkargo Colombia y/o el Beneficiario a la Fecha de Firma), para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transmisión, transferencia, y en general, el tratamiento de los Datos Personales que se ha procedido a entregar o que entregará, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en este Contrato.
- (c) El Importador autoriza a Finkargo Colombia para que trate, transfiera o transmita los Datos Personales a terceros, como patrimonios autónomos, y/o beneficiarios de los mismos, incluyendo al Beneficiario, incluso a países que no cuenten con los niveles adecuados de protección, con las finalidades establecidas en la Política de Privacidad disponible en www.finkargo.com. Dicha autorización se extiende durante la totalidad del tiempo en el que pueda llegar a consolidarse un vínculo o este persista por cualquier circunstancia que se encuentre relacionado con las finalidades

para las cuales los Datos Personales, fueron inicialmente suministrados, incluyendo sin limitarse la Vigencia del Contrato.

(d) De igual forma, el Importador declara que le ha sido informado y conoce los derechos que el ordenamiento legal conceden al titular de los Datos Personales; conocer, actualizar y rectificar Datos Personales frente a los responsables o encargados del tratamiento; estos derechos se podrán ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. También manifiesta que conoce que, en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, la respectiva solicitud se puede realizar, (a) mediante el envío de una comunicación al correo notificaciones@finkargo.com; y/o (b) a través de los mecanismos dispuestos para tal fin por Finkargo Colombia o sus Afiliadas, conforme a la Política de Privacidad disponible en www.finkargo.com.

ARTÍCULO X MISCELÁNEOS

Sección 10.01 Vigencia. El presente Contrato estará vigente desde la Fecha de Firma y hasta la fecha en que ocurra lo primero entre (a) la fecha en la que ocurra el pago total de las Obligaciones Garantizadas a satisfacción de las Partes Garantizadas; y (b) una liberación por escrito de Finkargo Colombia en este sentido.

Sección 10.02 Comunicaciones y notificaciones. Salvo que se haya acordado otra cosa en este Contrato, cualquier notificación o comunicación exigida o permitida bajo el mismo, que esté dirigida a Finkargo Colombia y/o la(s) Parte(s) Garantizada(s), deberá ser efectuada por cualquiera de los siguientes medios: (a) a través de la Plataforma; y/o, (b) por correo electrónico a las siguientes direcciones. El envío de cualquier notificación o comunicación por las Partes se considerará efectiva en la fecha de envío por parte del remitente, bajo el entendido que, si dicha comunicación, aviso o notificación no se surte durante el horario normal de oficina del receptor, dicha comunicación se entenderá entregada al siguiente Día Hábil. El cambio en cualquiera de los datos de las Partes indicados anteriormente deberá ser notificado con dos (2) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se entenderá efectuado dicho cambio, en la forma establecida en esta Sección 10.02.

A Finkargo Colombia: Atn. [nombre del KAM]
E-mail: [e-mail]

CC.
E-mail: andres.gonzalez@finkargo.com
jeniffer.medina@finkargo.com
maria.garrido@finkargo.com

Al Importador: Atn. [nombre del destinatario]
E-mail: [e-mail]

Sección 10.03 Modificaciones y renunciaciones.

(a) Todas las modificaciones, adiciones, aclaraciones y/o renunciaciones que se efectúen al presente Contrato, serán válidas cuando consten por escrito y estén debidamente firmadas por los Funcionarios Autorizados de cada una de las Partes. Las Partes convienen en que, el dejar de ejercer,

o la demora en el ejercicio de un derecho, facultad o privilegio de una de las Partes, no se interpretará como un desistimiento o renuncia; ni el ejercicio individual o parcial de los mismos impide el ejercicio posterior del mismo o de cualquier otro derecho, facultad o privilegio establecido en el presente Contrato.

(b) Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, las modificaciones que deban realizarse al Anexo A podrán ser realizadas por Finkargo Colombia sin el consentimiento del Importador en cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

Sección 10.04 Costos administrativos e Impuestos. Los costos, gastos o Impuestos que se lleguen a causar con ocasión de la suscripción del presente Contrato serán asumidos por la Parte en cabeza de quien se causen.

Sección 10.05 Sucesores y cesionarios.

(a) Las estipulaciones del presente Contrato solo producen efectos entre las Partes, sus sucesores y cesionarios. la(s) Parte(s) Garantizada(s) podrá(n) ceder el presente Contrato y cualquier Documento de Compra, o cualquiera de sus derechos bajo los mismos. Para efectos de claridad, en concordancia con lo establecido en la Artículo VIII del Contrato Marco, Finkargo Colombia y/o el Beneficiario podrán ceder los derechos correspondientes a cualquier Garantía bajo este Contrato, sin requerir el previo aviso y/o la autorización por parte del Importador.

(b) El Importador no podrá ceder, transferir, enajenar, aportar el presente Contrato, ni crear un Gravamen sobre los mismos o sus derechos, sin el consentimiento previo, escrito y expreso de Finkargo Colombia.

Sección 10.06 Ley Aplicable y jurisdicción. El presente Contrato se registrará, interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de Colombia y las disputas serán resueltas por la jurisdicción ordinaria de conformidad con la Ley Aplicable.

Sección 10.07 Acuerdo único. El presente Contrato constituye el acuerdo único y total entre las Partes en relación con el objeto contratado y prevalece sobre cualquier propuesta verbal o escrita, sobre toda negociación previa y sobre todas las demás comunicaciones entre las Partes con respecto al objeto del Contrato. Asimismo, sustituye y deja sin efecto cualquier otro convenio con el mismo objeto que pudiese entenderse celebrado entre las Partes con anterioridad a la Fecha de Firma.

Sección 10.08 Nulidad parcial. Si cualquier término, disposición o convenio de este Contrato es declarado nulo, ilegal o ineficaz por cualquier corte o autoridad con jurisdicción competente, ello no afectará la validez o aplicación de los demás términos, disposiciones o convenios del Contrato siempre y cuando el fondo económico y jurídico de las transacciones aquí contempladas no se vean sustancialmente afectadas para ninguna de las Partes. En dicho caso, las Partes deberán negociar de buena fe la modificación de este Contrato de tal manera que puedan cumplir con las finalidades inicialmente buscadas en aras de que las transacciones aquí contempladas sean consumadas de acuerdo con lo inicialmente acordado por las Partes.

Sección 10.09 Anexos. Forman parte integral del presente Contrato todos sus Anexos, incluyendo los que se incorporen con posterioridad a la firma del mismo.

Sección 10.10 Firma electrónica. El presente Contrato es válido, íntegro y auténtico y será

suscrito y convenido a través de la plataforma de firmas electrónicas DocuSign, de conformidad con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Estas firmas surtirán los mismos efectos jurídicos como si constara por firma autógrafa. Las Partes otorgan su pleno consentimiento para obligarse legalmente conforme a los términos del presente Contrato.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, se firma el presente Contrato, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la Fecha de Firma.

FINKARGO COLOMBIA,

IMPORTADOR,

John Elvis Jiménez Jiménez
C.C. No. 79.651.227
Representante legal

[Nombre del representante legal]
[tipo de identificación] No. [•]
Representante legal

ANEXO A

VALOR MÁXIMO GARANTIZADO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA

1. Valor Máximo Garantizado. El Valor Máximo Garantizado por los Bienes en Garantía es el valor correspondiente a: una (1) veces [valor Cupo de Operaciones en letras] Dólares, (USD[valor Cupo de Operaciones en números]).
2. Vigencia de la Garantía. La Vigencia de la Garantía será de tres (3) años contados a partir de la Fecha de Firma.

ANEXO B

IDENTIFICACIÓN DEL DOMICILIO EN QUE EL IMPORTADOR ADELANTA SUS ACTIVIDADES COMERCIALES

[Domicilio en que el Importador adelanta sus actividades comerciales]

ANEXO C
FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTO DE INCUMPLIMIENTO

[•], [•] de [•] de 202[•]

Señores,

[NOMBRE DEL CLIENTE]

Garante

Referencia: Notificación de Evento de Incumplimiento

Apreciados señores:

Hacemos referencia al Contrato de Garantía Mobiliaria sobre Conjunto de Activos de fecha [•] de [•] de 202[•] (el "Contrato") entre (a) **[NOMBRE DEL CLIENTE]** (el "Garante"); y (b) Finkargo Colombia S.A.S. al cual el Patrimonio Autónomo FC – Finkargo Colombia, identificado con NIT 830.053.994-4, constituido mediante contrato de fiducia mercantil de fecha 6 de julio de 2022 y modificado integralmente el 20 de septiembre de 2022, y representado por Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A. (el "Beneficiario" y, conjuntamente con Finkargo Colombia, las "Partes Garantizadas") se adhirió a través de documento firmado el [•] de [•] de 202[•], en virtud del cual el Garante otorga a favor de las Partes Garantizadas una garantía mobiliaria de primer orden de prelación sobre el Conjunto de Activos en relación con el cumplimiento total de las Obligaciones Garantizadas cuando estas sean exigibles de conformidad con el Contrato Marco.

Los términos que se utilicen con primera letra en mayúscula y que no estén definidos en la presente notificación tendrán el significado asignado a ellos en el Contrato.

1. De conformidad con la Sección 8.01 del Contrato, por medio de la presente notificación, las Partes Garantizadas se permite notificar al Garante que se ha producido un Evento de Incumplimiento en los términos previstos en el Contrato, sobre el cual las Partes Garantizadas han tomado la determinación de ejecutar la Garantía.

2. El valor total de las Obligaciones Garantizadas pendientes de pago a la fecha de la presente notificación es de [valor en letras] Dólares (USD[valor en números]).

Cordialmente,

FINKARGO COLOMBIA,

BENEFICIARIO,

[Nombre del representante legal]

[tipo de identificación] No. [•]

Representante legal

[Nombre del apoderado]

[tipo de identificación] No. [•]

Apoderado